Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal

PARTIDO PODEMOS, pessoa jurídica de direito privado, partido político com representação no Congresso Nacional (Doc. 01), inscrito no CNPJ sob o n. 01.248.632/0001-69, situado em SHIS, Ql 17, Conjunto 03, Casa 25, Lago Sul/DF, CEP: 71.645-030 (Doc. 02) e PARTIDO SOLIDARIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, partido político com representação no Congresso Nacional (Doc. 1.1), inscrito no CNPJ sob o n. 23.952.473/0001-94, situado em SHIS, QL 26 Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul/DF, CEP: 71665-115 (Doc. 2.1), por seus advogados regularmente constituídos mediante instrumentos específicos (Docs. 03 e 3.1), vêm, respeitosamente, com fundamento no art. 102, I, alínea 'a', e art. 103, VIII, ambos da Constituição de 1988, c/c com dispositivos da Lei n. 9.868/1999, ajuizar

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

em face do disposto no art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 (com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020); e do disposto no art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 (com as redações das Leis n. 10.170/2000, 13.137/2015 e 14.057/2020), o que se faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DO OBJETO DA AÇÃO

1. A presente ação declaratória de constitucionalidade tem por objeto os dispositivos legais que especificam a impossibilidade de as entidades religiosas figurarem como contribuintes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como a não-incidência de Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre os valores pagos aos indivíduos que nela atuam a título de prebendas ou para financiamento de sua formação religiosa.

2. Os dispositivos encontram-se transcritos abaixo, respectivamente (**Docs. 04 e 05**):

> Lei n. 7.689/1988:
> Art. 4º **São contribuintes as pessoas jurídicas estabelecidas no País e as que lhe são equiparadas pela legislação tributária, ressalvadas as vedadas na alínea 'b' do inciso VI do caput do art. 150 da Constituição Federal, na forma restritiva prevista no § 4º do mesmo artigo.** (Redação dada pela Lei nº 14.057, de 2020)
> Parágrafo único. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passam a ser consideradas nulas as autuações feitas em descumprimento do previsto no caput deste artigo, em desrespeito ao disposto na alínea 'b' do inciso VI do caput do art. 150 da Constituição Federal, na forma restritiva prevista no § 4º do mesmo artigo. (Incluído pela Lei nº 14.057, de 2020)
>
> Lei n. 8.212/1991:
> Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...)
> § 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, **os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.**
> § 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
> I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa **não são taxativos e sim exemplificativos**;
> II - **os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta.** (...)
> § 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. (Incluído pela Lei nº 14.057, de 2020).

3. As previsões em questão se alinham aos princípios constitucionais inscritos no preâmbulo e no art. 5º da CF/88 e que visam a garantir a liberdade religiosa e proteger o exercício das diversas crenças, bem como as imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alínea *b*, §4° da CF/88 e art. 195, inciso I e §7º do texto constitucional.

4. Em que pese a clarividência de sua constitucionalidade, a presente ação se faz necessária como tutela *erga omnes* a resguardar as diversas situações concretas nas quais as referidas previsões legais vêm sendo ignoradas, razão pela qual também se requer medida cautelar de cunho suspensivo, a fim de garantir a segurança e o pleno funcionamento das entidades religiosas afetadas.

II. DO CABIMENTO DA AÇÃO

II.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA

5. Os Requerentes da presente ação, nos termos do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como da uníssona jurisprudência desse E. STF[1], são considerados legitimados universais para propositura de ações de controle concentrado perante essa E. Corte, por se tratarem de partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

6. Como se vê, o Partido Podemos conta com 18 Deputados Federais, bem como com 5 Senadores da República, ao passo que o Partido Solidariedade possui 5 Deputados Federais em exercício, ambos registrados no E. Tribunal Superior Eleitoral[2], atendendo plenamente aos requisitos estipulados pela Constituição Federal, o que caracteriza a legitimidade ativa dos Requerentes.

7. Ademais, destaca-se que, por se tratar de legitimados universais, não se faz necessária a demonstração da pertinência temática, visto que os partidos políticos detêm interesse genérico decorrente de suas funções institucionais, desde que a norma impugnada produza efeitos no âmbito do ente federado ao qual se vincula, como no caso concreto, nos termos da consolidada jurisprudência desse E. Tribunal[3].

---

[1] "Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade".
(STF. ADPF 572, Tribunal Pleno. Relator: Min. Edson Fachin, DJe 07 maio 2021).

[2] https://www.tse.jus.br/eleicoes/tabela-com-a-representatividade-dos-partidos-politicos-e-das-federacoes-na-camara-dos-deputados-e-no-senado-federal.

[3] "Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material. A posição institucional dos Partidos Politicos no sistema consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta Política quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da República. A essencialidade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio

8. Portanto, não há dúvidas quanto à legitimidade do Partido Podemos e do Partido Solidariedade para propositura da presente ação declaratória de constitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal.

II.2. DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE

9. No presente caso, a tese jurídica veiculada é a de que os dispositivos objeto desta ação declaratória de constitucionalidade (art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 — com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020; e art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 — com as redações das Leis n. 10.170/2000, 13.137/2015 e 14.057/2020), em análise conjugada com o texto constitucional, deveriam sanar as controvérsias acerca da extensão da imunidade tributária conferida às entidades religiosas, especialmente acerca da não incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre suas receitas e de Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre os valores pagos aos indivíduos que nela atuam a título de prebendas ou para financiamento de sua formação religiosa.

10. Não obstante, constata-se que há controvérsia relevante (*cf.* art. 14, III, da Lei n. 9.868/1999) acerca da interpretação da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea "b", da CF/88, na medida em que, mesmo após a edição da referida legislação, não se encontra pacificado o entendimento do fisco sobre o tema, o que vem gerando uma série de autuações e execuções indevidas em face das entidades religiosas.

11. A título exemplificativo, cita-se que, embora o art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.689/88, especifique que "passam a ser consideradas nulas as autuações feitas em descumprimento do previsto no caput deste artigo, em desrespeito ao disposto na alínea 'b' do inciso VI do caput do art. 150", a Receita Federal veio a editar normativas que, na prática, limitam o exercício da imunidade, como a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n. 4 (Doc. 06) e a Solução de Divergência COSIT n. 39 (Doc. 07), que vedam a imunidade tributária relativa à CSLL, ainda que não haja referida vedação no texto constitucional.

12. Igualmente, a Receita Federal também realizou alterações significativas acerca da interpretação da imunidade da CPP, como na edição do Ato Declaratório Executivo RFB n. 1 de 2024 (Doc. 08), que revogou a redação do Ato Declaratório

democratico e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessario ao desempenho das funções de regencia politica do Estado. O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidarias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática, constitui natural derivação da propria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Politicos".
(STF. ADI 1096 MC, Tribunal Pleno. Relator: Min. Celso de Mello, DJe 22 set. 1995).

Interpretativo RFB n. 1 de 2022 (Doc. 09), que tinha por objeto, justamente, orientar o fisco sobre como proceder em suas autuações.

13. Como exemplo, no referido Ato Declaratório Interpretativo, havia previsão expressa de que a "*existência de diferenciação quanto ao montante e à forma nos valores despendidos com os ministros e membros, comprovada em atos constitutivos, normas internas ou em outros documentos hábeis da instituição religiosa, que pode ocorrer em função de critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução, irredutibilidade dos valores, número de dependentes, posição hierárquica e local do domicílio, não caracteriza esses valores como remuneração sujeita à contribuição prevista no inciso III do caput do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991*".

14. No entanto, após a revogação, abre-se espaço para as diversas decisões, em âmbito nacional – sejam judiciais, sejam administrativas –, que limitam a imunidade dos valores recebidos por religiosos no exercício de suas funções típicas.

15. Exemplificativamente, cita-se julgado recentíssimo do E. TRF-2 na Apelação n. 0036603-73.2018.4.02.5101, na qual se compreendeu que a instituição religiosa em questão não faria jus à imunidade uma vez que "a documentação até aqui analisada permite constatar que o lançamento do crédito tributário fundamentou-se na grande diferença verificada entre os valores auferidos pelos pastores vinculados à apelante"[4] – o que vai de encontro à própria redação dada pela Lei 13.137/205 ao art. 22, § 14, inciso II, da Lei n. 8.212/1991, que é expressa ao prever que "*os valores despendidos, **ainda que pagos de forma e montante diferenciados**, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta*".

16. Referida limitação também pode ser percebida na forma como as hipóteses de não-incidência em análise vêm sendo aplicadas (ou deixando de ser aplicadas) nos diversos casos concretos. Afinal, em uma interpretação à luz do texto constitucional, a imunidade deve ser tomada como vedação absoluta ao poder de tributar, presumindo-se a não-incidência tributária, salvo se demonstrado desvio finalístico na atividade religiosa.

17. É o afastamento da imunidade, portanto – e não o direito a seu usufruto –, que deve ser excepcional e analisado caso a caso, de modo que não se restrinja a imunidade ao tempo que se aguarda a defesa do suposto contribuinte, com a

[4] TRF-2. Apelação n. 0036603-73.2018.4.02.5101, Quarta Turma Especializada. Relator: Des. Federal Carmen Silva Lima de Arruda. DJe, 01 out. 2024.

apresentação de documentações vastas e específicas que sequer encontram previsão objetiva em Lei Complementar, imputando-lhe o ônus probatório de comprovar uma espécie de **não-desvio de finalidade**.

18. A título exemplificativo, veja-se decisão recentíssima do CARF, que demonstra a exigência de comprovações documentais prévias acerca da destinação das prebendas para o reconhecimento da imunidade:

> SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado[5].

19. O exemplo demonstra que a imunidade não tem sido reconhecida como uma efetiva garantia aos templos religiosos, que pode ser afastada em casos específicos, quando constatado eventual desvio de sua atividade finalística, o que justificaria autuações por parte do fisco federal. Diversamente, tem sido imposto às entidades a **presunção de que o tributo é devido**, com o ônus probatório de comprovação de que não aufere lucro tributável e que os valores pagos a seus membros religiosos se destinam tão somente à sua subsistência e à prática do ofício, em verdadeira inversão da amplitude que deveria decorrer da norma imunizante.

20. Ainda, o reconhecimento das imunidades relativas às contribuições em referência tem sido historicamente vinculado à comprovação prévia da realização de atividades de assistência social, tal qual é exigido de quaisquer outras entidades privadas de caráter assistencial, contempladas pela imunidade do art. 195, §7°, da CF/88, o que não se coaduna com a extensão genérica da proteção conferida pelo texto constitucional às entidades religiosas.

21. Não obstante a isso, a isenção conferida às entidades beneficentes em relação aos tributos de contribuição deve ser estendida às entidades religiosas, quando estas também caracterizadas como beneficentes, a partir de uma leitura teleológica da CF/1988.

22. Esse raciocínio, inclusive, foi aplicado de maneira ampliativa na interpretação do termo "templo de qualquer culto" ao abarcar, de maneira geral, "entidades religiosas" como expressão a que se refere o legislador constituinte

[5] CARF. Processo n. 17227.720353/2022-91, Quarta Câmara da Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. Relator: Conselheiro Francisco Ibiapino Luz. DJe, 08 mar. 2024.

originário. Não se limitando ao local que se realiza o culto, mas tudo aquilo que englobe suas atividades e esteja em consonância com sua atividade-fim.

23. Reduzir a atividade das entidades religiosas à mera atividade assistencial – e exigir a comprovação de tal caráter pela emissão de CEBAS – exprime verdadeira minoração da proteção constitucionalmente conferida às referidas entidades. A fim de exemplificar a controvérsia relativa à tal exigência, destaca-se a negativa ao reconhecimento da imunidade ao Mosteiro de São Bento de Olinda, no Pernambuco, por r. decisão do E. TRF-5[6] mantida pelo E. STJ[7].

> Na esteira do decidido pelo STF no RE 115.510-8, entende-se que o certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de utilidade pública, tem efeito *ex tunc*, por se tratar de um ato declaratório.
> A propósito, no julgamento do RE nº 566.622/RS (sob a sistemática do art. 1.036 do CPC), o STF assentou que "em se tratando de imunidade, a teor do disposto no art. 146, III, da Constituição Federal, somente a lei complementar pode disciplinar a matéria". Assim, para fins de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: "os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar", sendo certo que a leitura do § 7º do art. 195 da CF deve, doravante, ser feita da seguinte forma: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei [complementar]."
> No caso, a Lei nº 8.212/91, na parte em que estabeleceu a exigência de renovação periódica do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (art.55), para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, incorreu em inconstitucionalidade formal, na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar, consoante o posicionamento adotado pelo STF. No caso dos autos, não há dúvida que a apelada é entidade de fins filantrópicos constitucionalmente (CF, art. 195, § 7º), isenta da contribuição previdenciária (cota patronal), destinada ao custeio da Previdência Social. A documentação constante dos autos permite concluir que se trata de entidade de fins filantrópicos e de ter sido renovado o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) de 1/1/2010 a 31/12/2014, período do fato gerador das contribuições objeto da presente execução[8].

24. A relevância da controvérsia judicial pela perspectiva quantitativa também poderá, certamente, ser apresentada pela Fazenda Nacional, enquanto possuidora de informações detalhadas não disponíveis para acesso público. Adianta-se, todavia, a estimativa de que mais de 9 mil instituições de variadas denominações religiosas – dentre as quais católicas, evangélicas e espíritas– possuam dívidas tributárias no Brasil, que decorrem, especialmente, das duas hipóteses de não-incidência objeto desta ação.

[6] TRF-5. Apelação n. 0009345-18.2015.4.05.8300, Décima Primeira Vara Federal Privativa de Execuções Fiscais de Pernambuco. Relator: Des. Federal Roberto Machado. DJe, 23 ago. 2018.
[7] STJ. AREsp n. 1626053/PE, Decisão monocrática. Relator: Min. Presidente do STJ. DJe, 13 fev. 2020.
[8] TRF-5. Apelação n. 0009345-18.2015.4.05.8300, Décima Primeira Vara Federal Privativa de Execuções Fiscais de Pernambuco. Relator: Des. Federal Roberto Machado. DJe, 23 ago. 2018.

25. Verifica-se, portanto, que se está diante de conflito generalizado acerca da interpretação do texto constitucional, bem como do arcabouço legal objeto desta ADC, que decorre, inclusive, da incerteza que vem sendo gerada através da edição de orientações contraditórias por parte do fisco, ampliando a discricionariedade das autuações e limitando a garantia constitucional ofertada às entidades religiosas, com consequente e imediato impacto no livre exercício das diferentes crenças.

26. Desse modo, é plenamente cabível a presente ação, tendo como finalidade a resolução de impasses jurídico-políticos, em que situações concretas afetem a presunção de legitimidade da lei e, consequentemente, a eficácia da decisão legislativa[9], tal qual hipótese de cabimento destacada em sede doutrinária pelo eminente Min. Gilmar Mendes.

27. Por essas razões, se faz necessária a tutela desse E. Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja declarada a constitucionalidade – e reforçada a necessidade de cumprimento – dos dispositivos legais que expressamente dispõem sobre a não-incidência da CSLL sobre as receitas financeiras das entidades religiosas e a não-incidência de CPP sobre as prebendas e auxílios para estudo/formação de seu corpo religioso, considerada a relevância da matéria, nos termos do art. 14, inciso III, da Lei n. 9.868/99.

III. DA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE RESGUARDAM A LIBERDADE DE CRENÇA.

III.1. DAS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS EM ANÁLISE. IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL.

28. Como mencionado, a presente ação possui como objetivo declarar a constitucionalidade do art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 (com as redações das Leis n. 10.170/2000, 13.137/2015 e 14.057/2020); e do art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 (com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020), bem como demonstrar a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre valores pagos aos ministros de confissão religiosa, referentes às prebendas e bolsas de estudos; e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre receitas das entidades religiosas, decorrentes do exercício de suas finalidades institucionais e espirituais.

[9] MENDES, Gilmar. Ação declaratória de constitucionalidade. *In:* MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional.* 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 2005.

29. Referidas previsões foram inseridas no sistema normativo brasileiro como medida a corroborar a plena eficácia da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea *b*, §4° da CF/88, em interpretação sistemática com a previsão do art. 195, inciso I e §7º do texto constitucional; e teleológica perante os próprios direitos de liberdade, dignidade e igualdade previstos no preâmbulo e no art. 1º, inciso III, da Constituição[10].

30. Diante de análise sobre a correta interpretação da norma imunizante, Regina Helena Costa afasta a ideia de que referidas normas possam ser encaradas como exceções, a serem interpretadas de modo literal e restritivo. Diversamente, assevera que:

> "As normas imunizantes têm seus objetivos facilmente identificáveis pelo intérprete, porquanto estampados na Constituição, quase sempre de modo explícito.
> A partir da identificação do objetivo (ou objetivos) da norma imunizante, deve o intérprete realizar a interpretação mediante a qual aquele será atingido em sua plenitude, sem restrições ou alargamentos do espectro eficacial da norma, não autorizados pela própria Lei Maior.
> Em outras palavras, a interpretação deve ser teleológica e sistemática – vale dizer, consentânea com os princípios constitucionais envolvidos e o contexto a que se refere[11]".

31. Especificamente, a Constituição de 1988 não só assegura a liberdade de crença, com o livre exercício das práticas religiosas e a proteção aos locais de liturgia (art. 5º, VI, CF/88), como veda qualquer discriminação baseada em convicções religiosas (art. 5º, VIII, CF/88), em cláusula pétrea alinhada ao que também prescreve o art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Nesse contexto da existência de direitos de dimensão social a serem tutelados, exige-se que o Estado adote uma postura ativa, capaz de garantir a cada indivíduo a liberdade de adotar ou não uma religião, bem como o acesso e prática de eventual religião escolhida e a mudança de crença sem qualquer prejuízo ou ameaça.

32. É a essa proteção às práticas religiosas, bem como à preservação das entidades religiosas enquanto promotoras do bem comum e de direitos previstos no próprio texto constitucional – pois comumente atuam como parceiras da administração pública na assistência social *lato sensu* –, que as imunidades se destinam. Nas palavras de Paulo Gonet Branco, em texto doutrinário:

> "O reconhecimento explícito da liberdade religiosa pela Constituição, bem como as suas demais disposições em apoio e em proteção a práticas dessa ordem, revela haver o

[10] No mesmo sentido são as previsões dos arts. 1º e §3º da Carta das Nações Unidas, arts. 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) art. 2º, n. 1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP).
[11] COSTA, Regina Helena. *Imunidades tributárias:* teoria e análise da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 127.

> sistema jurídico tomado a religiosidade como um bem em si mesmo, como um valor a ser preservado e fomentado"[12].

33. Foi nesse contexto que o art. 150, ao prever as limitações ao poder de tributar, garantiu imunidade às entidades religiosas e templos de qualquer culto, de forma genérica – e embora a literalidade do dispositivo faça menção a impostos, a imunidade tem como propósito inquestionável a garantia à plena liberdade de crença e exercício das práticas religiosas, enquanto garantia constitucional inviolável e dever prestacional do Estado.

34. Muito embora a imunidade constitucional se refira expressamente a imposto, a lógica do Poder Constituinte ao conferir imunidade era de justamente fomentar a religião e não onerar as instituições com fins religiosos, as quais não detém capacidade contributiva, como no caso das contribuições previstas pela CSLL e CPP.

35. No que se refere às contribuições à seguridade social em específico, o art. 195, inciso I, alínea *a*, da Constituição prevê sua incidência sobre "*a folha de salários, o faturamento e o lucro*". Sua incidência, portanto, depende da ocorrência dos fatos geradores autorizados pelo texto constitucional e especificados na legislação de regência de cada contribuição.

36. No que pese lei específica regular a matéria e conferir tal privilégio, o contexto em que o fisco se encontrava e se encontra - quando editou normativo infralegal para adotar a autuação das referidas contribuições – era de aumentar a arrecadação. Em meio à política de corte de gastos estimulada no Brasil contemporâneo, esse proceder de fazer incidir contribuições em face das entidades religiosas apenas surge como uma variável arrecadatória que destoa da análise sistemática da Constituição e da legislação pátria.

37. Justamente por isso, não há nada – constitucionalmente ou legalmente – que vede a concessão de isenção ou imunidade em relação a tributos de contribuição para entidades religiosas. Visto que há legislação específica que ampare tal possibilidade, não é possível presumir sua inadequação ao texto constitucional.

38. A incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por exemplo, é condicionada à efetiva apuração de lucro, enquanto a da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), requer o pagamento de remuneração a empregados (salário) ou trabalhadores avulsos e prestadores de serviços.

[12] GONET, Paulo. Liberdades. *In:* MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional.* 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 2005.

39. Nesse sentido, Ives Gandra da Silva Martins e Roberta de Amorim Dutra esclarecem que, para que a contribuição previdenciária incida, conforme o art. 195, I, alínea *a*, da Constituição, é necessário "*remunerar*, *pagar ou creditar*, *via folha de salários ou de rendimentos*, *a pessoa física pela prestação de serviços*, *mesmo sem vínculo empregatício*". Essa condição não se aplica às prebendas[13], que não se relacionam com uma prestação mercantil ou trabalhista; ou aos recursos destinados a financiar a formação do corpo religioso, voltados ao aprimoramento da prática religiosa, enquanto valores que se destinam apenas ao exercício da própria atividade religiosa e à subsistência daqueles que a ela se dedicam[14].

40. Deve-se observar que, embora não vincule esse E. STF, o entendimento pela ausência de vínculo é amplamente corroborado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, que entende que não há relação empregatícia entre os religiosos e as instituições nas quais atuam, uma vez que as relações carecem de características como onerosidade e subordinação[15].

41. Não bastasse, o art. 195, inciso I, da CF/88, prescreve que o sujeito passivo das contribuições à seguridade social serão o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada por lei – o que já afastaria de plano a incidência de referidas contribuições sobre entidades e congregações religiosas, que não têm finalidade

---

[13] MARTINS, Ives Gandra da Silva; DUTRA, Roberta de Amorim. Da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a ministros de confissão religiosa a título de prebendas. In: PEIMTO, Marcelo Magalhães; BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo; PRZEPIORKA, Michell (Coordenadores). *Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF*. 1. ed. São Paulo: MP, 2022. Disponível em: https://gandramartins.adv.br/wp-content/uploads/2022/05/399-artigo-da-inexigibilidade-da-contribuio-previdenciria-ives-e-roberta.pdf. Acesso em: 22 out. 2024.

[14] CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de Direito Constitucional Tributário.* 33. ed. Editora Juspodivm, p. 671.

[15] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. 1. DEDUÇÃO DE VALORES. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 896 DA CLT. 2. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. SÚMULA Nº 221 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA (...)
5. Nesse sentido:
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT. PRIMAZIA DA REALIDADE. PASTOR EVANGÉLICO. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. De fato, em regra, não se há de falar em vínculo de emprego entre ministros de confissão religiosa e entidades eclesiásticas ou outras organizações de cunho semelhante, ante a ausência de *animus contrahendi*. É atividade, em sentido estrito, de caráter religioso, exercida voluntariamente, por um chamado de ordem espiritual. (...): I - O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de caráter religioso e portanto, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira, não gera, por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica. II - As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira. (...)
(TST. Ag-AIRR-1328-28.2017.5.05.0026, Sétima Turma. Relator: Min. Claudio Mascarenhas Brandao, DJe 30 ago. 2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASTOR EVANGÉLICO - RELAÇÃO DE EMPREGO - NÃO-CONFIGURAÇÃO - REEXAME DE PROVA VEDADO PELA SÚMULA Nº 126 DO TST. O vínculo que une o pastor à sua igreja é de natureza religiosa e vocacional, relacionado à resposta a uma chamada interior e não ao intuito de percepção de remuneração terrena. A subordinação existente é de índole eclesiástica, e não empregatícia, e a retribuição percebida diz respeito exclusivamente ao necessário para a manutenção do religioso. Apenas no caso de desvirtuamento da própria instituição religiosa, buscando lucrar com a palavra de Deus, é que se poderia enquadrar a igreja evangélica como empresa e o pastor como empregado. No entanto, somente mediante o reexame da prova poder-se-ia concluir nesse sentido, o que não se admite em recurso de revista, a teor da Súmula nº 126 do TST, pois as premissas fáticas assentadas pelo TRT foram de que o Reclamante ingressou na Reclamada apenas visando a ganhar almas para Deus e não se discutiu a natureza espiritual ou mercantil da Reclamada(...)
(TST. AIRR 3652- 2002-900-05-00, Quarta Turma. Relator: Min. Ives Gandra Martins Filho. DJe, 09 maio 2003).

empresarial e nem equiparada, seja pela ausência de previsão legal de equiparação, seja porque, como regra, concretizam verdadeiras finalidades públicas sem o intento lucrativo.

42. É certo, evidentemente, que exceções a tais preceitos podem ser constatadas nos diversos casos concretos, mas não é a estes que a proteção constitucional se destina, mas às entidades religiosas que efetivamente se voltam a concretizar a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos e liturgias - afinal, atuando a pessoa jurídica de forma diversa, pode-se questionar até mesmo seu enquadramento ao conceito de entidade religiosa. O que a tutela jurisdicional em sede de controle concentrado deve observar, portanto, é a atuação padrão da entidade religiosa, em efetiva conformidade com as finalidades constitucionais de liberdade religiosa e com modelo de atuação próprio do terceiro setor.

43. Desse modo, apenas a interpretação da norma-base das contribuições sociais seria suficiente para se concluir pela impossibilidade de incidir sobre receitas próprias da atividade religiosa (que não se confundem com o lucro) e sobre os valores referentes às prebendas e destinados à formação de seu corpo de ministros, padres, pastores e líderes no geral, no exercício de sua vocação religiosa.

44. Não bastasse, o texto constitucional ainda previu, no parágrafo §7º do referido art. 195 a imunidade específica, com relação às contribuições, para as entidades de assistência social, conforme estipulação legal. Nesse contexto, importa destacar o importante papel assistencial desenvolvido pelas igrejas das diversas denominações religiosas, seja diretamente, seja por meio das instituições a elas atreladas e financiadas (que inclusive estão contempladas expressamente na imunidade genérica).

45. Quanto à imunidade tributária das entidades religiosas que exercem funções assistenciais sem fins lucrativos, esse E. Supremo Tribunal Federal já se posicionou, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.790, com repercussão geral reconhecida (Tema 336), no sentido de que as entidades religiosas podem se beneficiar de imunidade tributária conferida às instituições de assistência social. Em que pese o caso tenha se relacionado a tributo diverso dos ora em discussão, destacam-se trechos da ementa que veiculam *ratio decidendi* perfeitamente aplicável à hipótese destes autos:

> Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Impostos sobre a importação. Imunidade tributária. Entidades religiosas que prestam assistência social.
> (...)

> 2. A assistência social na Constituição de 1988. O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada "a quem dela necessitar". Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado. Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório. 3. Entidades religiosas e assistência social. Diversas organizações religiosas oferecem assistência a um público verdadeiramente carente, que, muitas vezes, instala-se em localidades remotas, esquecidas pelo Poder Público e não alcançadas por outras entidades privadas. Assim sendo, desde que não haja discriminação entre os assistidos ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem suas necessidades atendidas, essas instituições se enquadram no art. 203 da Constituição[16].
> (...)

46. Destaca-se que, não só no caso supra, mas em diversos outros, esse E. STF tem se posicionado de forma a assegurar interpretação abrangente às previsões constitucionais, de modo a não restringir seu usufruto às incidências direta e expressamente previstas no texto constitucional, mas reconhecendo a não-incidência de outras hipóteses tributárias, desde que voltadas ao exercício da finalidade religiosa e/ou assistencial. Veja-se, a título exemplificativo:

> O que o legislador pretendeu com tal benefício tributário foi permitir, essencialmente, um amplo exercício da liberdade religiosa e suas decorrências, **sendo razoável que o dispositivo constitucional supramencionado seja interpretado de forma abrangente.** 2. Todavia, o que se extrai das decisões judiciais sobre a temática, inclusive nos tribunais superiores, é que **tal benefício constitucional de natureza tributária deve recair sobre o patrimônio da instituição religiosa vinculado às suas atividades, à sua finalidade institucional** [...][17].

> 4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários. **Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte**[18].

47. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em análise, na medida em que a percepção de resultados positivos por entidade religiosa não tem o condão de afastar a imunidade, que só pode ser restringida e/ou condicionada por

[16] STF. RE 630790, Tribunal Pleno. Relator: Min. Roberto Barroso. DJe-059, 29 mar. 2022.
[17] STF. ARE 918697, Tribunal Pleno. Relator: Min. Gilmar Mendes. DJe-231 28 out. 2016.
[18] STF. RE 630790, Tribunal Pleno. Relator: Min. Roberto Barroso. DJe, 29 mar. 2022.

previsão expressa em lei complementar (inexistente no caso), conforme definiu esse E. STF no julgamento do Tema 32 (RE 566.622)[19].

48. No mesmo sentido, em julgamento realizado em 2020, acerca da tributação sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos por entidades acobertadas pela imunidade, esse E. Tribunal declarou inconstitucionais as normas da legislação ordinária que obstavam o amplo usufruto da imunidade tributária.

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA VERIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, C, DA CF. ARTIGOS 12, 13 E 14 DA LEI Nº 9.532/97. REQUISITOS DA IMUNIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 146, II, DA CF. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica às "limitações do poder de tributar" (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo "lei", não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas. 2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. 4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2º do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera. 5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1º do art. 12 da Lei nº 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de tributar. 6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2º do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, todos da Lei nº 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais[20].

[19] STF. RE 566622, Tribunal Pleno. Relator: Min. Marco Aurélio. DJe-186, 23 ago. 2017.
[20] STF. ADI 1802, Tribunal Pleno. Relator: Dias Toffoli. DJe-085, 03 maio 2018.

49. O entendimento desse E. Tribunal é claro, portanto, no sentido de que as normas de imunidade devem ser interpretadas de forma abrangente e que sua limitação, especialmente a imposição de contrapartidas, só pode se dar pela via da lei complementar – e, evidentemente, não cabe à mera interpretação ou ato infralegal. Diversamente, pode a lei ordinária, como fez no caso concreto, dispor sobre os aspectos a serem observados para verificação do atendimento às finalidades constitucionais da regra de imunidade, bem como orientar a administração tributária em sua aplicação.

50. Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a matéria, as previsões objeto desta ação são constitucionais e devem ser ampla e inquestionavelmente respeitadas.

51. Primeiro, pois a necessária realização de uma interpretação teleológica das previsões constitucionais, considerada a dimensão da proteção conferida às entidades religiosas e os limites ao poder de tributar, em conjunção com as próprias previsões de incidência tributária do art. 195, CF/88 (estas devendo ser interpretadas restritivamente, pois condicionadas à legalidade estrita), conduz à compreensão de que não incidem contribuições sociais de qualquer espécie sobre as receitas relacionadas às suas atividades essenciais, nem sobre valores pagos a título de prebendas ou para formação de seu corpo religioso.

52. Segundo, porque, se o texto constitucional isoladamente já permite referida compreensão, ainda mais certo é compreender pela constitucionalidade das previsões legais que expressamente dispõem sobre a questão, sanando qualquer dúvida interpretativa sobre a extensão da imunidade garantida às entidades religiosas, como se verá detalhadamente adiante.

53. De outro lado, cabe elucidar que a imunidade conferida às entidades religiosas não se trata de uma limitação constitucional às competências tributárias. Como bem ensina a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, "a regra que imuniza é uma das múltiplas formas de demarcação de competência"[21] tributária. Por conseguinte, na hipótese de vigência de lei que confere isenção, sem que haja previsões proibitivas ou vedatórias pelo legislador, e o fisco realiza sua investida em sentido contrário, viola-se a estrita legalidade. Nesse sentido:

> O constituinte estabeleceu muitas prescrições sobre o exercício da atividade impositiva. Para tanto, utilizou, indiscriminadamente, os modais deônticos na linguagem do produto

[21] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 232.

> legislado, isto é, permitiu (fazer ou omitir), obrigou (a fazer ou a omitir) e proibiu (de fazer ou de omitir). Por essa maneira, fixou a fraseologia constitucional a larga pauta de diretrizes que se vira ao legislador ordinário, demarcando-lhe a competência tributária".

54. Nesse sentido, afastar o direito positivado e aduzir que a regra não deve ser observada culmina por negar a juridicidade da norma, bem como da atuação legiferante. Não somente isso, reduzir a vontade do Poder Constituinte a uma redução literal do texto, não soa prudente ao operador do direito.

55. Entender que a imunidade se refira somente a impostos, deixando de lado taxas e contribuições transparece ser equivocado visto que desde as primeiras menções constitucionais ao termo, desde 1891, o dispositivo refere-se a tributo, compreendendo por definição legal e não somente teórica, os impostos, taxas e contribuições. Nessa linha de raciocínio, Paulo de Barros Carvalho elucida:

> **A proposição afirmativa de que a imunidade é instituto que só se refere aos impostos carece de consistência veritativa**. Traduz exacerbada extensão de uma particularidade constitucional que pode ser facilmente enunciada mediante a ponderação de outros fatores, também extraídos da disciplina do Texto Superior. **Não sobeja repetir que, mesmo em termos literais, a Constituição brasileira abriga regras de competência da natureza daquelas que se conhecem pelo nome de imunidades tributárias, e que trazem alusão explícita às taxas e à contribuição de melhoria, o que basta para exibir a falsidade da proposição descritiva.**
>
> Vejamos, nesse sentido, o que preceitua o art. 195, § 7º, da Constituição Federal: São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. **Com a ressalva do tropeço redacional, em que o legislador empregou isenção por imunidade**, vê-se que **há impedimento expresso para a exigência de contribuição social das entidades beneficentes referidas no dispositivo**. Ora, **ainda que para nós contribuição social tenha a natureza jurídica de imposto ou de taxa, sabemos que a orientação predominante é outra, discernindo essa figura, nitidamente, dos impostos**[22].

56. Para alcançar resultado distinto, é imperioso que o texto constitucional realize proibição inequívoca dirigida aos legisladores infraconstitucionais, impedindo-os de elaborar regras que instituam isenções e expandam o caráter da imunidade a tributos, circunstância essa que lhes retiraria a competência para tal.

57. Embora o instituto da imunidade necessite ser clarividente, nada impede que o legislador complementar atue na regulação de situações que definam efeitos práticos de norma "imunizante", a qual conferirá isenção a rigor. Inclusive, há um paralelismo inevitável entre o instituto da imunidade e da isenção, o qual revela a harmonia entre eles a partir da ausência de dever prestacional.

[22] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pp. 241-242.

58. Nessa senda, a ausência de dever prestacional conferido às entidades religiosas é uma reafirmação do princípio da liberdade de crença e prática religiosa prestigiado no art. 5º, VI a VIII da CF/1988. Em virtude disso é que o constituinte exime o potencial contribuinte de recolher tributos na hipótese do art. 150, VI, b.

III.2. DA CONVERGÊNCIA DAS PREVISÕES LEGAIS EM ANÁLISE COM OS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS.

59. Em um cenário em que se avolumam as autuações fazendárias das entidades religiosas, o Poder Legislativo adotou iniciativas com vistas a resguardar seu livre funcionamento, evitando inseguranças jurídicas que possam comprometer suas atividades e a prestação de serviços à sociedade.

60. Os dispositivos legais que passaram a ser introduzidos tiveram por escopo, portanto, dar maior concretude às regras de não-incidência já dispostas no texto constitucional, equalizando eventuais arbitrariedades e interpretações equivocadas por parte dos órgãos fazendários, de modo a garantir a que as entidades religiosas não sejam oneradas por via transversa – quanto mais por tributo de titularidade exclusiva da União, em contexto no qual não-incidem impostos, em evidente movimento centralizador do ente central.

III.2.1. Da não-incidência da CSLL. Art. 4º da Lei n. 7.689 de 1988

61. A opção do legislador constituinte originário foi clara ao afastar a incidência de impostos, notadamente sobre as receitas auferidas pelas entidades religiosas, no exercício de suas atividades-fim. Há **evidente contradição inconstitucional ao se permitir**, nesse contexto, **que incida a CSLL sobre fatos jurídicos imunes, sobre os quais não incide imposto de renda, quando a incidência de ambos está igualmente vinculada à aferição de lucro** – que, pela própria natureza da imunidade, obsta a ocorrência do fato gerador, ainda que se verifique acréscimos patrimoniais.

62. A própria apuração da CSLL, afinal, segue a do imposto de renda das pessoas jurídicas, obedecendo, por previsão legal (art. 57, da Lei n. 8.981/95; e art. 6º, parágrafo único, da Lei n. 7.689/88) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o referido imposto, bem como as disposições da legislação do IR quanto à administração, cobrança e garantias.

63. No contexto da imunidade, que implica na não-ocorrência do fato-gerador do IR – e que servirá para a apuração de ambos os tributos –, não há como sustentar a incidência da CSLL. No limite, poder-se-ia admitir um regramento de

apuração específico para esses casos, mas não foi o que previu o legislador – que, diversamente, ratificou a não-incidência da CSLL sobre as receitas das entidades religiosas.

64. O texto introduzido pela Lei n. 14.057/2020 constitui-se verdadeira complementação à regra já prescrita na lei ordinária que instituiu a CSLL, que definia como contribuintes "*as pessoas jurídicas domiciliadas no País e as que lhes são equiparadas pela legislação tributária*." O que fez a lei alteradora, portanto, foi destacar que a incidência em questão não se estende às entidades religiosas, resguardadas pela imunidade do art. 150, inciso VI, alínea *b*, da CF, na forma prevista no §4º do referido dispositivo:

> § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

65. Em outras palavras, o dispositivo apenas manifestou o que já se extraia do próprio texto constitucional, no sentido de que, sendo uma dada entidade sem fins lucrativos – e não sendo comprovada, no caso concreto, atividade mercantil para finalidade diversa de seu fim religioso –, sua atuação não pode ser equiparada a das empresas, que figuram como sujeito passivo das contribuições sociais por força do art. 195, inciso I, da CF.

66. Na mesma linha, explica Ives Gandra Martins, em texto doutrinário – que, inclusive, foi citado no voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a imunidade tributária dos templos religiosos, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 325.822 – que[23]:

> Ives conclui: "O que vale dizer que apenas se as atividades puderem gerar concorrência desleal ou as finalidades das entidades imunes não forem beneficiadas por tais resultados é que a tributação se justifica, visto que, de rigor, tais atividades refogem ao campo de proteção tributária que o legislador supremo objetivou ofertar a essas finalidades da sociedade" (op. cit. p. 46).

67. Ou seja: não se constatando desvio finalístico no que tange à ausência de busca por lucro e sua respectiva distribuição (ausência de finalidade lucrativa); bem como no emprego das receitas geradas em suas próprias atividades eclesiásticas e/ou assistenciais (atendimento à finalidade religiosa), não há que se cogitar o afastamento da imunidade a ocorrência do fato gerador da CSLL.

[23] STF. RE 325822, Tribunal Pleno. Relator: Min. Ilmar Galvão. Relator para o acórdão: Min. Gilmar Mendes. DJe-02151, 14 maio 2004.

68. Foi nesse sentido o entendimento original da Administração Tributária, que entendeu ser regra a não-incidência de CSLL sobre rendimentos das pessoas jurídicas que desenvolvam atividades sem fins lucrativos, conforme Ato Declaratório Normativo CST 17, de 30/11/1990 (**Doc. 10**).

69. Ainda, em 2006, na **Solução de Consulta SRRF09/Disit n. 212** (**Doc. 11**), a Receita Federal da 9ª Região externou, acertadamente, o entendimento de que a receita auferida por templos de qualquer culto não seria tributada pela CSLL, em razão da supramencionada disposição da Lei n. 8.981/1995, que equipara suas normas de apuração e pagamento às do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

70. A interpretação fazendária mudou, no entanto, em 2013, quando a Receita Federal passou a considerar que a não-incidência de CSLL sobre receitas das entidades religiosas consistiria em extensão indevida da imunidade tributária, posição externada na **Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n. 4, e 11 de janeiro de 2013**. No mesmo sentido foi o entendimento exarado na **Solução de Divergência COSIT n. 39, de 30 de dezembro de 2013**, que ainda reformou o entendimento anterior da 9ª Região Fiscal (a supramencionada Solução de Consulta SRRF09/Disit n. 212/2006).

71. Foi nesse contexto de completa insegurança e de divergência interna na Receita Federal que, **a fim de equalizar situações pretéritas e proteger diferentes entidades religiosas, das mais diversas denominações, do iminente encerramento de suas atividades**, em razão dos arbitrários e vultosos lançamentos realizados indiscriminadamente pela Fazenda Nacional, **a Lei também previu a nulidade das exações pretéritas, em seu novo § 16,** introduzido pela Lei n. 14.057/2020, **conforme regra de aplicabilidade do Código Tributário Nacional.**

72. Dispõe o artigo 106 do CTN, afinal, que a lei tributária se aplicará a ato ou fato pretérito quando for meramente interpretativa (inciso I) ou quando, não havendo coisa julgada em sentido diverso, veicular previsão *in bonam partem* para o contribuinte (inciso II) – efeito esse que sequer precisaria de previsão expressa, mas que fica ainda mais evidente no parágrafo único do art. 4º da Lei 7.689/88, que prescreve literalmente que serão consideradas "*nulas as autuações feitas em descumprimento do previsto no caput deste artigo*", impondo comando claro ao órgão fazendário.

73. Trata-se, portanto, de **alteração realizada na própria legislação de instituição e regência da contribuição** e que serve tão somente à concretização dos valores e garantias constitucionais, em conformidade com o regulamentado no Código Tributário Nacional.

III.2.2. Da não-incidência da CPP. Art. 22, parágrafos 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991.

74. A organização da Seguridade Social e seu custeio encontram previsão na Lei n. 8.212/91. Seu art. 11, parágrafo único, alínea *a*, especificamente, institui a contribuição previdenciária patronal autorizada pelo texto constitucional.

75. Referida Lei também destrincha, em seu artigo 22, a incidência da contribuição, definindo desde sua base de cálculo e alíquotas aplicadas em cada situação até regras de sujeição passiva. Foi exatamente a esse dispositivo que foram acrescentadas as normas cuja declaração de constitucionalidade se requer, que tão somente visaram a detalhar a hipótese de não-incidência de previsão constitucional e a dirimir, como se verá adiante, conflitos interpretativos surgidos no âmbito da administração tributária federal.

76. Inicialmente, no ano de 2000, a Lei n. 10.170 acrescentou o §13 ao art. 22 da Lei no 8.212/1991, de modo a deixar expressa a desoneração das instituições religiosas quanto à contribuição previdenciária incidente sobre o valor pago a seus ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.

77. Em um segundo momento, em 2015, a Lei n. 13.137/2015 acrescentou o §14, incisos I e II, ao art. 22 da Lei n. 8.212/1991, que explicita a interpretação que deve ser conferida ao parágrafo anterior, destacando que: ***(i)*** os critérios que informam os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos, mas exemplificativos; e ***(ii)*** os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo para moradia, transporte e formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta.

78. Em observância às alterações legislativas, em 2019, a Receita Federal do Brasil publicou a Solução de Consulta Interna n. 06 – COSIT, de 5 de agosto, esclarecendo que o § 14 do art. 22 da Lei n. 8.212/1991 é uma norma interpretativa, que retroage aos fatos geradores ocorridos antes da publicação da Lei n. 13.137, de 2015, nos termos do que prescreve o art. 106, inciso I, do CTN.

79. A solução de 2019 ainda reforçou que, no caso dos ministros de confissão religiosa, não há incidência da contribuição previdenciária, mesmo diante de

divergências nos valores pagos a título de prebendas. Abaixo, destaca-se um trecho de sua ementa:

> MISTER RELIGIOSO. VALOR DIFERENCIADO DESPENDIDO PELAS ENTIDADES RELIGIOSAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO VOCACIONAL. CONDIÇÕES QUE INDEPENDAM DA NATUREZA OU DA QUANTIDADE DO TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA INTERPRETATIVA. O valor despendido pela entidade com o ministro de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, na situação estritamente delineada nos §§13 e 14 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, não é considerado remuneração para efeito da contribuição previdenciária a cargo da entidade religiosa. O exercício do mister religioso não se confunde com outras atividades que o ministro de confissão religiosa também possa exercer na entidade. Os valores despendidos em montantes diferenciados para os ministros de confissão religiosa não constituem, por si só, fator determinante para serem considerados como remuneração a ensejar a incidência de contribuição previdenciária a cargo da entidade. O §14 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, é norma interpretativa e retroage aos os fatos geradores ocorridos antes da publicação da Lei nº 13.137, de 2015. Mantém-se o requisito segundo o qual somente não será considerado remuneração o valor despendido em face do mister religioso ou para a subsistência das pessoas físicas indicadas no §13 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, que não seja concedido de forma diferenciada por conta da natureza e da quantidade do trabalho realizado. Dispositivos Legais: Lei nº 8.212, de 1991, art.12, inciso V, alíneas "c" e "g", art.22, inciso III e §§13 e 14, arts. 32 a 33.

80. Nesse mesmo sentido, em 2020, a Lei n. 14.057/2020 acrescentou o § 16 à Lei n. 8.212/1991 para deixar expresso que as previsões anteriormente acrescentadas ao mesmo dispositivo não devem se restringir ao período posterior à sua publicação:

> § 16 . Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal.

81. Assim, os agentes fazendários que interpretavam de forma equivocada a aplicabilidade da Lei n. 13.137/2015 passaram a ter que observar os termos expressamente introduzidos pelas leis alteradoras da Lei n. 8.121/91, inclusive extinguindo eventuais cobranças pretéritas equivocadas.

82. Em consonância com a previsão legal, no ano de 2022, o então Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Julio Cesar Vieira Gomes, editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 01, de 29 de julho de 2022, que estabelece que os valores pagos por entidades religiosas e instituições de ensino vocacional a ministros de confissão religiosa e membros de ordens religiosas, relacionados a sua atividade religiosa ou subsistência, não são considerados remuneração direta ou indireta, conforme o §13 do art. 22 da Lei n. 8.212/1991.

83. Além disso, o ADI RFB n. 01/2022 estabeleceu que a diferenciação nos montantes e nas formas desses pagamentos, comprovada por documentos da instituição religiosa, não caracterizaria esses valores como remuneração sujeita à contribuição previdenciária, uma vez que considerados critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução, irredutibilidade dos valores, número de dependentes, posição hierárquica e local de domicílio[24].

84. No ano de 2024, no entanto, o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Sakiyama Barreirinhas, editou o Ato Declaratório Executivo RFB n. 01, de 15 de janeiro de 2024[25], para suspender os efeitos do referido ADI RFB n. 01/2022 - o que não afasta a vigência das previsões legais de não-incidência, evidentemente, embora seja representativo da resistência fazendária em acatá-las.

85. É esse o contexto que suscita a tutela desse E. Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja declarada a constitucionalidade – e reforçada a necessidade de cumprimento – dos dispositivos legais que expressamente dispõem sobre a não-incidência de CPP sobre as prebendas e auxílios para estudo/formação de seu corpo religioso.

86. Em uma análise consequencialista, também importa observar que as normas em debate não afastam toda e qualquer contribuição à Previdência Social relacionada às atividades dos religiosos, mas tão somente as que tenham as entidades imunes na posição de contribuinte. A título exemplificativo, o art. 11, inciso V, alínea *c*, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que são contribuintes individuais: *"o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa"*.

87. Resta claro, portanto, a absoluta impossibilidade de incidir contribuição previdenciária patronal sobre os valores diferenciados pagos a ministros de confissão religiosa, referentes a prebendas e bolsas de estudo, observada a natureza jurídica das atividades religiosas, que atendem às finalidades institucionais e espirituais das respectivas igrejas ou instituições protegidas pela imunidade constitucional.

[24] RECEITA FEDERAL. Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 1, de 29 jul. 2022. Publicado no DOU de 01 ago. 2022, seção 1, p. 84. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125275. Acesso em: 23 out. 2024.
[25] RECEITA FEDERAL. Ato Declaratório Executivo RFB n. 1, de 15 jan. 2024. Publicado no DOU de 17 jan. 2024, seção 1, p. 24. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=135691#2493568. Acesso em: 23 out. 2024.

IV. DO PEDIDO CAUTELAR. *PERICULUM IN MORA* EVIDENTE. SUSPENSÃO NACIONAL NECESSÁRIA.

88. Para a concessão de liminar em ação declaratória de constitucionalidade, assim como nas medidas cautelares em geral, é necessária a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

89. Nesse sentido, no caso concreto, a concessão da medida liminar, fundamentada no art. 300 do CPC[26] e no art. 21 da Lei n. 9.868/1999[27], justifica-se pela existência inequívoca do *periculum in mora*, primeiramente em uma perspectiva de segurança jurídica no contexto do sistema judicial, dada a possibilidade de proliferação de decisões destoantes relativas à questão constitucional apresentada.

90. Além disso, o *periculum in mora* também pode ser evidenciado pela existência de decisões administrativas e judiciais recentes – tais quais as exemplificativamente citadas na seção "*II.2. Da existência de controvérsia judicial relevante*" desta inicial – que desconsideram os comandos do art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988; e do art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991. Tal circunstância eleva os riscos de disseminação da controvérsia, além de ocasionar verdadeira situação de risco às entidades que estão sendo autuadas, de modo que o livre exercício de suas atividades pode ser obstado por medidas constritivas.

91. Não bastasse, os próprios posicionamentos fazendários conflitantes, bem como a edição de atos normativos *contra legem*, mencionados no capítulo supra, indicam a necessidade de se resguardar as previsões legislativas, ainda que seja diante de sua presunção de legalidade e da impossibilidade de que sejam simplesmente afastadas por ato do órgão do Poder Executivo.

92. Quanto ao requisito do *fumus boni iuris*, sua caracterização resta evidente nos argumentos de mérito dispostos acima, bem como no fato de os dispositivos que constituem o objeto desta ação declaratória de constitucionalidade servirem à preservação de preceitos fundamentais dos mais relevantes, como o livre exercício das práticas religiosas e a vedação à discriminação (art. 5º, VI e VIII, da CF/88).

---

[26] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[27] Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.

93. Assim, constatados os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, requer-se a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões judiciais e/ou administrativas que, de forma expressa ou implícita, tenham afastado a aplicação do art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988; e do disposto no art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991, bem como da realização de ato administrativo e/ou judicial que, sem nenhuma distinção concreta específica que represente desvio da finalidade religiosa, se volte à cobrança da CSLL sobre as receitas de entidades religiosas e da CPP sobre prebendas e auxílios para estudo e formação de seu corpo religioso.

V. DOS PEDIDOS

94. Diante do exposto, requer-se:

a. seja recebida e regularmente processada esta **ação declaratória de constitucionalidade**, com a imediata concessão de medida cautelar, *inaudita altera parte*, determinando a suspensão dos efeitos das decisões administrativas e/ou judiciais que, de forma expressa ou implícita, tenham afastado a aplicação do art. 4º, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 (com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020); e do disposto no art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 (com as redações das Leis n. 10.170/2000, 13.137/2015 e 14.057/2020), bem como dos atos administrativos e/ou judiciais que, sem nenhuma distinção concreta específica que represente desvio da finalidade religiosa, se voltem à cobrança da CSLL sobre as receitas de entidades religiosas e da CPP sobre prebendas e auxílios para estudo e formação de seu corpo religioso.

b. após a concessão da medida cautelar, pedem os Requerentes, nos termos do art. 19 da Lei n. 9.868/1999 e artigo 170 do RISTF, seja intimado o Presidente do Congresso Nacional, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70160-900, e aberta vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador Geral da República;

c. por derradeiro, pleiteia-se que seja julgada procedente a presente ação, para que seja declarada a constitucionalidade do art. 4°, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 (com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020); e do art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 (com as redações das Leis n. 10.170/2000, 13.137/2015 e 14.057/2020).

95. Os Requerentes juntam, em complementação a esta exordial, além das procurações e de seus respectivos atos constitutivos, cópia das Leis Federais nas quais se encontram os dispositivos cuja constitucionalidade pretende ver declarada.

96. Para fins de efeitos fiscais, e diante da impossibilidade de mensuração monetária do direito em discussão, dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

97. Por fim, requer-se que todas as publicações decorrentes do presente feito sejam realizadas em nome dos advogados subscritores desta, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pedem deferimento.
Brasília, 19 de novembro de 2024.

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
OAB/DF 26.966

Victor Santos Rufino
OAB/DF 57.089